

1520065-68.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... foi preso e condenado por assalto, tráfico de drogas e três furtos. Disse que não estava cumprindo pena. O réu Thiago disse que estava desesperado por dívida com drogas. A reciclagem estava dando pouco. Foi Rafael que abriu o capô e retirou a bateria. O interrogando ficou ao lado para ver se vinha alguém. Disse que não danificaram o carro. Quando chegaram os policiais, a bateria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520065-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520065-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237965/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 27112109 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2237965 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO SARTORI CARDOSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1052/2022. THIAGO SARTORI CARDOSO e RAFAEL JAMES DE MELO, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública e devidamente processados como incursos nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 19h, na Avenida Paula Ferreira, altura do número 3446, Pirituba, nesta cidade, teriam subtraído, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, uma bateria automotiva avaliada em R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Robson de Oliveira Gonzaga. Houve prisão em flagrante, convertido em preventiva para ambos os acusados, conforme r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário (fls. 59/62). A denúncia foi recebida em 5 de setembro de 2022 (fls. 98/99). Citados, os réus apresentaram resposta escrita à acusação. Produziu-se prova oral com a oitiva da vítima, de duas testemunhas comuns e interrogatórios dos réus. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede, em parte, o pedido contido na

denúncia. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 24/26, pelo auto de exibição, apreensão e entrega da bateria automotiva, apreendida em poder dos acusados (fls. 21/22), e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa dos réus ficou evidenciada. Na fase policial, quando da prisão em flagrante (fls. 04/05), os dois réus preferiram ficar em silêncio. Em juízo, os dois réus admitiram a subtração da bateria automotiva, em comparsaria e mediante rompimento de obstáculo. O réu Rafael disse que tinha uma dívida e por isso praticou o crime. A reciclagem estava dando pouco. Enquanto ficou olhando para ver se vinha alguém, Thiago retirou a bateria do carro. Não sabe se Thiago usou uma chave de fenda. Para abrir o capô do carro, disse que puxaram o cabo de aço por baixo do carro. Quando chegaram os policiais, Thiago segurava a bateria. Pretendiam vender a bateria e Thiago ia ficar com o dinheiro todo. Ia abrir mão de sua parte em favor de Thiago porque gosta muito dele. Não conhecia os policiais anteriormente. Tem 33 anos de idade. Já foi preso e condenado por assalto, tráfico de drogas e três furtos. Disse que não estava cumprindo pena. O réu Thiago disse que estava desesperado por dívida com drogas. A reciclagem estava dando pouco. Foi Rafael que abriu o capô e retirou a bateria. O interrogando ficou ao lado para ver se vinha alguém. Disse que não danificaram o carro. Quando chegaram os policiais, a bateria estava em posse do interrogando. Usaram uma chave de fenda para abrir o capô e retirar a bateria. Pretendiam vender a bateria e pagar uma dívida. Rafael ia dar a parte dele para o interrogando. Não conhecia os policiais anteriormente. Tem 37 anos de idade. Já foi preso e condenado por assalto e furto. Além das confissões judiciais dos dois réus, também o conjunto probatório amealhado não deixou qualquer dúvida sobre a responsabilidade criminal de ambos. A vítima Robson, ouvida em juízo, relatou que tinha deixado seu veículo estacionado em via pública, próximo da igreja, onde é pastor. Ouviu um forte barulho de capô batendo e desconfiou de furto. Prontamente saiu para a rua e observou dois rapazes próximos de seu carro, que disfarçaram ao verem o depoente. Tinham com eles uma bolsa, onde depois foi localizada a bateria de seu carro. Não viu a bateria de pronto e não notou que seu veículo tinha sido arrombado. Um popular viu o furto e avisou o depoente sobre o furto da bateria de seu carro. Esse popular chamou a Polícia Militar e os policiais localizaram a bateria dentro da sacola daqueles dois rapazes, na própria rua em que estava o carro, cerca de 200 metros de distância. Os policiais chegaram muito rapidamente. Em cinco a dez minutos, já estava com os policiais e com sua bateria de volta. Foi até o local dos fatos e percebeu que o capô de seu carro estava forçado e que a bateria realmente tinha sido subtraída. Quebraram a trave do capô. Também havia uma chave de fenda junto do capô e do motor. Não levou seu carro para perícia. Já consertou seu capô e gastou em torno de R\$ 500,00. A bateria foi recuperada. O popular que viu o crime não foi identificado porque saiu do local. Um dos rapazes parecia morador de rua e já era conhecido porque recebia ajuda da igreja do depoente, em itens como comida e cobertores. De maneira sigilosa, o depoente olhou para os dois réus, que foram colocados ao lado de outros dois presos, em cada estabelecimento prisional, todos identificados por placas com sequências numéricas de 1 a 3. Thiago está com placa de número 2, no CDP Pinheiros II, e Rafael está com placa de número 2, no CDP Osasco II. O depoente reconheceu os dois réus, mas manifestou segurança em relação ao réu Rafael e teve alguma dúvida em relação ao réu Thiago. Não sabe dizer qual dos réus estava com a bolsa contendo a bateria, pois quando os viu, estavam sentados lado a lado com a sacola no meio. Os policiais militares Márcio e Rodrigo, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que, por volta de 23h, estavam participando de uma operação denominada "sufoco", sendo que ambos estavam dentro de uma viatura estacionada. Num dado momento, um transeunte lhes informou que havia dois indivíduos mexendo num veículo Ford Fiesta, que estava estacionado na Avenida Paula Ferreira. Os policiais foram até o local averiguar e avistaram os réus caminhando um ao lado do outro. Ambos foram abordados e na posse deles encontrada uma bateria veicular. O policial Rodrigo disse que o réu Thiago carregava em suas mãos a bateria automotiva e o policial Márcio disse que quem carregava a mochila com a bateria era o réu Rafael. Indagados, os réus confessaram que furtaram a bateria do veículo Ford Fiesta e

disseram que seria destinada à venda. O mesmo transeunte, que avistou a prática delitativa, informou a vítima do furto sobre o ocorrido. A vítima compareceu no local e confirmou que a bateria era de sua propriedade, pois ao abrir o capô do seu veículo, a bateria estava ausente. A vítima também constatou que o capô tinha sido danificado. O policial Rodrigo viu uma chave de fenda no capô e disse que seria possível abrir o capô com a chave de fenda e sem quebrar a trave. A chave de fenda não era da vítima. A detenção dos réus foi na mesma rua em que estava estacionado o carro da vítima, diante de uma igreja. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos réus, que foram conduzidos até a delegacia. Nesta data, os milicianos reconheceram os dois réus e não os conheciam anteriormente. Com efeito, o conjunto probatório é bem firme e concatenado, inviável falar-se em insuficiência probatória. Os réus foram detidos juntos e na posse da bateria subtraída. Ambos confessaram a prática delitativa e a comparsaria. Pondero, ademais, que nem a vítima nem as testemunhas conheciam qualquer dos acusados anteriormente, como afirmaram os réus em interrogatório judicial, e não tinham qualquer interesse em prejudicá-los sem justa razão. Por certo que se houvesse algum motivo escuso, a combativa defesa comum teria trazido ao imediato conhecimento deste juízo; o que não é a hipótese dos autos. Sendo assim, considero tais relatos como isentos e desinteressados, perfeitamente aptos a conferir credibilidade ao juízo, afinados com as palavras da vítima. Ainda, a posse da bateria subtraída do veículo da vítima, logo após o furto, fez inverter a presunção de inocência, criando para os réus o ônus de apresentar justificativa razoável, o que realmente não aconteceu no caso. E os dois réus não são estreantes no mundo da criminalidade (certidão de fls. 31/34 e 35/37), ambos reincidentes específicos. Por outro lado, reconheço a qualificadora do concurso de agentes, que ficou bem demonstrada. Os policiais contaram que os dois réus caminhavam juntos, um ao lado do outro, após terem subtraído a bateria automotiva. Além disso, o popular que alertou sobre o ocorrido aos policiais, também mencionou que havia dois indivíduos mexendo no veículo Ford Fiesta da vítima. Também os dois réus admitiram a prática do crime em comparsaria, com a finalidade de pagarem uma dívida de drogas do corréu Thiago. Por fim, a vítima também viu os dois réus juntos e próximos ao seu carro, tendo até mesmo reconhecido ambos em juízo, de maneira sigilosa. Não há como negar o conluio entre os réus Thiago e Rafael e a pretensão criminoso comum, com divisão de tarefas e comunhão de esforços para o mesmo fim criminoso. Por outro lado, como bem ponderado pelas partes, é caso de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Não há laudo pericial porque a vítima contou em audiência que não levou seu veículo para perícia. Por outro lado, não ficou demonstrado que o capô da vítima foi amassado ou estragado, tendo remanescido a dúvida acerca da possibilidade de que com a chave de fenda, os réus conseguiram abrir o capô sem causar dano e assim retirar a bateria de seu lugar. Por fim, o crime consumou-se, em que pese tenha sido breve a posse da res furtiva pelos réus, eis que a bateria realmente saiu da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, que estava na igreja e somente tomou conhecimento da subtração quando os réus já tinham sido detidos. Do exposto, superadas as alegações defensivas, impõe-se a condenação dos réus por furto qualificado pelo concurso de agentes. Passo ao cálculo das penas. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu Thiago é birreincidente específico (FA de fls. 87/97 e certidão de fls. 117/118), com duas condenações definitivas por furto perante a 16ª e a 25ª Varas Criminais da Capital. Também possui uma condenação por furto perante a 9ª Vara Criminal da Capital, pendente de trânsito em julgado para a defesa.

Já o réu Rafael é multirreincidente, sendo birreincidente específico (FA de fls. 81/86 e certidão de fls. 113/116). Rafael possui duas condenações definitivas por furto perante a 11ª e a 17ª Varas Criminais da Capital, uma condenação definitiva por roubo perante a 30ª Vara Criminal da Capital e uma condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 14ª Vara Criminal da Capital. Na primeira fase de cálculo de pena, atento às circunstâncias judiciais operantes no caso e que justificam majoração das penas dos réus em um sexto. Os acusados causaram prejuízo à vítima, como por ela relatado em juízo, da ordem de R\$ 500,00 para consertar o capô do carro. Além disso, os réus têm má conduta social, insistentes em práticas

criminosas, sem traço de regeneração, sem atividade lícita a declinar. Ainda, levo em conta a incidência de duas qualificadoras no furto, sendo que apenas uma qualifica o delito enquanto a outra funciona como circunstância judicial de exasperação de pena. Fixo a pena dos acusados em DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Na segunda fase de fixação de pena, porque birreincidente específico, elevo a pena de Thiago em um quarto e obtenho o resultado de DOIS ANOS E ONZE MESES DE RECLUSÃO E TREZE DIAS-MULTA. Ainda na segunda fase de fixação, porque quatro vezes reincidente, elevo a pena de Rafael em metade e obtenho o resultado de TRÊS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E DEZESSEIS DIAS-MULTA. Ambos confessaram em juízo, de modo que reduzo em um sexto suas penas, obtendo como resultados DOIS ANOS, CINCO MESES E CINCO DIAS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA para o réu Thiago e de DOIS ANOS E ONZE MESES DE RECLUSÃO E TREZE DIAS-MULTA para o réu Rafael. À míngua de outras circunstâncias que interfiram nas dosagens, torno definitivas as penas. Inexiste hipótese de conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, haja vista a reincidência específica de ambos os réus, que possuem personalidades claramente desvirtuadas, marcadas pela insistência e reiteração na prática de crimes contra o patrimônio. Ao invés de procurarem atividades lícitas, acomodaram-se às práticas criminosas, fazendo dos crimes patrimoniais seu meio de vida. Não se emendaram apesar das condenações anteriores, deixando claro que não estão aptos ao convívio social pacífico e respeitoso. O único regime compatível com as personalidades desvirtuadas dos réus reincidentes é o inicial fechado. Considerando a situação econômica dos réus, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. Os réus foram presos em flagrante em 31 de agosto de 2022. O tempo de prisão não o favorece para a fixação de regime mais brando. A detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes dos acusados e nas informações carcerárias dos condenados, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pela boa conduta carcerária. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condenar THIAGO SARTORI CARDOSO à pena de DOIS ANOS, CINCO MESES E CINCO DIAS DE RECLUSÃO E DEZ DIAS-MULTA, em regime inicial fechado e piso mínimo legal, e RAFAEL JAMES DE MELO à pena de DOIS ANOS E ONZE MESES DE RECLUSÃO E TREZE DIAS-MULTA, em regime inicial fechado e piso mínimo legal, ambos pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal. Reincidentes e presos em flagrante, os réus aguardaram custodiados pelos trâmites processuais. Agora condenados em regime inicial fechado, com mais razão, não têm o direito de recorrer em liberdade. Recomendem-se-os na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA